[별표 5]

# 표장 사용료 기준(제8조제2항 관련)

**1. 표장 사용료 기준**

**가. 사용료는 다음 산식에 따라 산정한다.**

**사용료 =**

**지식재산을 이용한 제품의 총 판매예정수량 × 제품의 판매단가 × 점유율 × 기본율**

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총 판매예정수량 | 사용허가 기간 중 매 연도별 판매예정수량을 합한 것 |
| 제품의 판매단가 | 사용허가 기간 중 매 연도별 공장도가격의 평균가격 |
| 점유율 | 단위 제품을 생산하는 데에 해당 지식재산이 이용되는 비율 |
| 기본율 | 기본율 3% |

**나. 가목의 산식을 적용하기 곤란한 경우에는 권리자가「국유재산법 시행령」제67조의8에서 정하는 바에 따라 별도의 산정기준을 정하여 공개한다. 이 경우 사용자의 규모, 표장을 사용하는 상품 또는 서비스의 범위 등을 고려하여 정액으로 정할 수 있다.**

**2. 표장 사용료 납부 주기 : 1년**

**3. 표장 사용료 감면 기준**

**가. 면제**

1)「농업·농촌 및 식품산업 기본법」제3조제2호에 따른 농업인과「수산업·어촌 발전 기본법」제3조제3호에 따른 어업인의 소득 증대,「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업의 수출 증진,「중소기업창업 지원법」제2조제3호 및 제6호에 따른 창업기업·재창업기업에 대한 지원 및「벤처기업육성에 관한 특별법」제2조제1항에 따른 벤처기업의 창업 촉진, 그 밖에 이에 준하는 국가시책을 추진하기 위하여 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우

**나. 감면**

1) 그 밖에 지식재산을 공익적 목적으로 활용하기 위하여 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우

2) 감면비율 : (1) 지방자치단체에 사용허가등을 하는 경우 : 면제
(2) 그 밖의 경우 : 사용료등의 100분의 50